

통 보(우수사례)

1. 제 목: 임차인 배제 및 매각기일 재진행을 통한 담보물건
저가 매각 방지
2. 소관부점: 대전충남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대전충남지역본부 전연경 대리(5급)는 2024. 2. 1.부터 채권관리2팀에 근무하면서 담보채권 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

담보부채권¹⁾ ◎◎새마을금고 2023-◆(채무자 ◇◇◇)은 담보물건 ‘대전광역시 ㉠구 ◇◇동 □□□ △△△△△단지 ▽▽▽동 ●●●●호 [아파트(전용 101.432㎡), 감정가 445백만 원]’에 대한 강제경매 사건(XX지법 2023타경□□□□)이 접수(2023. 7. 18.)된 상태에서 2023. 7. 28. 공사로 인수되었고, 공사는 근저당권 이전 후 2023. 10. 13. [표 1]과 같이 권리신고 및 배당요구를 이행하였다.

[표 1] ‘◎◎새마을금고 2023-◆’ 권리신고 및 배당요구 명세

(단위: 원)

기준일자	채권자	채무자	원금	가지급금	이자	합계
2023. 10. 18.	(주)○○은행	◇◇◇	199,249,956	-	12,973,317	212,223,273

1) (담보채권내역) 채권액: 205,880,356원, 매입액: 204,340,816원

이후 [표 2]와 같이 부동산 강제경매 1·2차 매각기일에서 유찰되었고 위 직원은 이후 본 담보채권의 관리를 맡았는데, 통상 인근지역 아파트 경매 사건의 경우 2회차(낙찰가율 약 80%)에 낙찰이 이루어진다는 사실에 착안하여 권리관계 등 채권순위에 대한 보다 면밀한 검토를 위해 2024. 3. 4. 대전지방법원 앞 경매기록열람을 신청하였다.

[표 2] ‘○○새마을금고 2023-◆’ 부동산 강제경매 1·2차 매각 진행경과

(단위: 원)

차수	매각기일	매각결정기일	최저매각가격	경매결과	차기입찰일
1차	2023. 12. 14.	2023. 12. 21.	445,000,000	유찰	2024. 1. 25.
2차	2024. 1. 25.	2024. 2. 1.	311,500,000	유찰	2024. 2. 29.

전화차 매각물건명세서를 검토한 결과, [표 3]과 같이 인수시점에 고려되지 않은 임차인의 권리신고 및 배당요구서 제출내역을 발견하였으며, 매각물건명세서 비고란과 인포케어 경매사건 화면에도 ‘매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있고, 배당에서 보증금이 전액 변제되지 않으면 잔액을 매수인이 인수함’으로 기재되어 있음을 확인하였다.

[표 3] ‘XX지법 2023타경□□□□’ 매각물건명세서 상 배당요구 내용

(단위: 원)

점유자	정보출처	임대차기간	보증금	전입신고일자	배당요구일자	비고
○○○○	권리신고	2011. 8. 29.~	320,000,000	2011. 8. 29.	2023. 10. 17.	-
△△△	현황조사	-	-	2011. 8. 29.	-	○○○○ 남편

이에 위 직원은 해당 임차인이 정당 임차인인지 확인하기 위해 2024. 3. 11. 채권 양도금융기관에 대출 원인서류²⁾를 추가로 요청하여 관련 내용을 검토한 결과

2) 임대차계약서, 임차인 이자 입금내역 자료 등

①임대차계약서가 공인중개사에 의한 계약이 아닌 쌍방에 의한 계약인 점,
②대출 실행 당시 임차인 ○○○○의 남편 △△△과 채무자 겸 담보물건 소유자인 ◇◇◇이 동업 관계³⁾로 당시 임대차계약이 없다고 하여 대출이 실행된 점, ③임대차계약 체결일자가 2020. 2. 1.로 전입일자인 2011. 8. 29.과 상당기간 차이가 나는 점과

④임대차계약 체결 시 담보물건에 대한 근저당권 설정액이 318.5백만 원으로 당시 매매시세인 295백만 원을 초과하여 임대차보증금(320백만 원)에 대한 회수가 불가능한데도 임대차계약을 체결했다는 것이 일반 상식에 부합하지 않는 점을 근거로 해당 임대차계약이 허위이며 임차인 또한 가장 임차인으로 의심된다고 판단하였다.

또한, 채무자 겸 담보물건 현 소유자인 ◇◇◇이 2013. 4. 29. 임의경매(XX지법 2012타경○○○○○○) 경락으로 담보물건을 취득한 사실을 파악하여 경매사건에서 임차인의 대항력에 대한 판례⁴⁾를 살펴본 결과

경락으로 소멸되는 선순위 저당권(설정일자: 2011. 7. 27.) 뒤에 대항력을 갖춘 임차인의 대항력(전입일자: 2011. 8. 29.)은 경매사건의 경락에 따라 다른 등기된 권리와 함께 소멸되는 권리로 종전 임대차 계약에서 발생한 대항력은 새로운 소유자 등에게 주장할 수 없으므로 본 경매사건에서 임차인의 대항력도 소멸되었다고 보는 것이 타당하다는 결론에 이르렀다.

이러한 판단에 따라 위 직원은 임대차계약의 허위성을 더 확실하게 입증하기 위해 임차인으로 하여금 임대차보증금 수수내역 등 소명자료를 제출하도록 대전지방법원 경매계 앞 보정명령을 요청하면서 임차인이

3) ◇◇◇의 탄동새마을금고 거래내역서에 △△△이 대출이자를 여러 차례 상환한 이력 있음

4) 대법원 99다59306

소명자료를 제출하지 못할 경우, 임차인 배제 신청에 대한 내용을 매각 공고문이나 매각물건명세서에 명기하고

전화차 매각기일 진행 당시 매각물건명세서 비고란에 대항력 있는 임차인이 있다고 기재되어 있어 매수희망자들의 인수부담 증가에 따라 매각가격이 저감되는 결과를 초래하였으므로 최초 매각예정가격(445백만 원)부터 매각기일을 새로이 진행해 줄 것을 요청하였다.

다. 실적 또는 성과

위와 같이 법원 경매계 앞 임차인 배제 및 매각기일 재진행 요청서 제출을 통해 매각물건명세서 상 비고란 내용은 ‘현 소유자는 전 경매 절차에서 매각으로 소유권을 취득하였으므로 임차인의 최선순위 근저당권자에 대한 대항력은 소멸되었음’으로 변경되었으며

예정되어 있던 3차 매각기일(최저매각가격 218백만 원)도 변경되어 최초 매각기일(최저매각가격 445백만 원)부터 경매가 다시 진행된 결과, 해당 담보물건은 2024. 6. 13. 350백만 원(낙찰가율 78.7%)에 낙찰되었다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 책임감 있는 업무태도를 바탕으로 적극적인 채권관리를 통해 법원 경매정보 오류를 정정하고 임차인 배제 및 매각기일 재진행을 이끌어내어 담보채권 회수 실적을 제고한 전연경 대리를 격려하고, 해당 업무사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)